

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1289/2532

บริษัทดุสิตบริการ จำกัด
นายสุเมธ แผ่นสุวรรณ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 1 (7) (11), มาตรา 183 วรรคสอง

ทนายจำเลยทั้งสองทราบวันนัดชี้สองสถานแล้ว แต่ไม่มีฝ่ายจำเลยมาศาลในวันนัด ศาลชั้นต้นจึงได้ ชี้สองสถานและนัดสืบพยานโจทก์ไป ถือได้ว่าทนายจำเลยทั้งสองทราบวันนัดสืบพยานโจทก์แล้วตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 183 วรรคสอง และถือว่าจำเลยทั้งสองทราบนัดด้วย การที่จำเลยทั้งสองไม่มาศาลในวันนัดสืบพยานโจทก์โดยไม่ปรากฏเหตุขัดข้อง จึงเป็นการจงใจไม่มาศาล แม้ทนายจำเลยทั้งสองคดีตั้งแต่วันชี้สองสถานโดยไม่แจ้งนัดให้จำเลยทั้งสองทราบ จนเป็นเหตุให้จำเลยทั้งสองเสียหาย จำเลยทั้งสองก็จะอ้างเป็นเหตุขอให้พิจารณาใหม่หาได้ไม่

โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินพร้อมค่าเสียหายและดอกเบี้ยตามฟ้องให้แก่โจทก์

จำเลยทั้งสองให้การว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง จำเลยทั้งสองไม่ได้ยินยอมให้โจทก์ทำหนังสือคำประกันกับธนาคาร โจทก์คิดดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด

จำเลยทั้งสองไม่เคยได้รับหนังสือบอกกล่าวบังคับจำนอง และฟ้องเคลือบคลุม ขอให้
ยกฟ้อง

จำเลยทั้งสองขาดนัดพิจารณา

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินตามฟ้องให้แก่โจทก์ หาก
ไม่ชำระ ให้บังคับจำนอง

จำเลยทั้งสองยื่นคำร้องขอให้พิจารณาใหม่

ศาลชั้นต้นยกคำร้อง

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า เมื่อศาลชั้นต้นนัดชี้สองสถานในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๒๙
เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ทนายจำเลยทั้งสองได้ทราบวันนัดนั้นแล้วแต่เมื่อถึงวันนัดดัง
กล่าว ฝ่ายจำเลยไม่มีผู้ใดมาศาล ศาลชั้นต้นจึงทำการชี้สองสถานไป โดยให้นัดสืบ
พยานโจทก์ในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๒๙ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ครั้นถึงวันนัดสืบพยาน
โจทก์คงมีแต่ทนายโจทก์มาศาล ฝ่ายจำเลยทั้งสองไม่มา ศาลชั้นต้นจึงมีคำสั่งว่า
จำเลยทั้งสองขาดนัดพิจารณา เห็นว่า ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา ๑๘๓ วรรคสอง ได้บัญญัติว่า ให้คู่ความมาศาลในวันชี้สองสถาน ถ้าคู่ความ
ฝ่ายใดไม่มาศาลให้ถือว่าได้ทราบกระบวนการพิจารณาของศาลในวันนั้นแล้ว ดังนั้นเมื่อ
ทนายจำเลยทั้งสองทราบกำหนดวันนัดชี้สองสถานแต่ไม่ได้มาศาลในวันนัดดังกล่าว
จึงถือว่าทนายจำเลยทั้งสองทราบกำหนดวันสืบพยานโจทก์ ซึ่งศาลชั้นต้นได้กำหนด

นัดในวันซึ่งสองสถานโดยชอบแล้ว เพราะทนายจำเลยถือว่าเป็นคู่ความอยู่ในฐานะจำเลย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑ (๑๑) มีอำนาจดำเนินกระบวนการพิจารณาตามมาตรา ๑ (๗) เมื่อทนายจำเลยทั้งสองทราบวันนัดสืบพยานโจทก์แล้ว ก็ต้องถือว่าจำเลยทั้งสองทราบวันนัดดังกล่าวด้วย การที่ฝ่ายจำเลยทั้งสองไม่มาศาลในวันนัดสืบพยานโจทก์โดยไม่ปรากฏเหตุขัดข้อง จึงเป็นการจงใจไม่มาศาล ที่จำเลยทั้งสองฎีกาว่าทนายจำเลยทั้งสองทั้งคดีตั้งแต่วันซึ่งสองสถานแล้ว แต่ไม่ได้แจ้งวันนัดให้จำเลยทั้งสองทราบ ทำให้จำเลยทั้งสองได้รับความเสียหาย ศาลชั้นต้นจึงชอบที่จะทำการไต่สวนแล้วจึงมีคำสั่งนั้น เห็นว่า แม้ข้อเท็จจริงจะได้ความดังข้ออ้างของจำเลยทั้งสอง แต่เมื่อตามกฎหมายถือว่าจำเลยทั้งสองได้ทราบวันนัดดังกล่าวข้างต้นแล้ว จำเลยทั้งสองจะขอให้พิจารณาคดีใหม่หาได้ไม่ หากจำเลยทั้งสองได้รับความเสียหายจากการกระทำของทนายจำเลยอย่างไร ก็ชอบที่จะไปว่ากล่าวเอา กับทนายความคนนั้น ที่ศาลล่างทั้งสองยกคำร้องของจำเลยทั้งสองจึงชอบแล้ว

พิพากษายืน

(สัมฤทธิ์ ไชยศิริ-ชูเชิด รักตะบุตร-เรียร ฆ้องทอง)

ศาลแพ่ง - นายจรัญ หัตถกรรม

ศาลอุทธรณ์ - นายเพ็ง เพ็งนิต

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ